# LOI N 08-04 DU 23 JANVIER 2008 PORTANT LOI D'ORIENTATION

**Loi d'orientation sur l'Education nationale en Algerie (Loi cadre du systeme educatif)**

Journal Officiel de la Republique Algerienne Democratique et Populaire - N 04 (27 Janvier 2008)

## TITRE I : LES FONDEMENTS DE L'ECOLE ALGERIENNE

### CHAPITRE 1 : FINALITES DE L'EDUCATION NATIONALE

#### Article 1er & 2

La presente loi a pour objet de definir les principes fondamentaux et les finalites de la politique educative nationale. L'ecole algerienne assure la formation de citoyens dotes de reperes nationaux solides, attaches aux valeurs du peuple algerien, capables de s'adapter au monde contemporain.

#### Article 3 & 4

Missions de l'ecole : L'ecole assure des missions d'instruction, de socialisation et de qualification. Elle garantit l'acquisition des savoirs fondamentaux, de la pensee critique, et l'epanouissement de la personnalite.

#### Article 5

Maitrise des langues : L'enseignement est dispense en langue arabe a tous les niveaux. L'enseignement de Tamazight est developpe et promu. L'ecole assure la maitrise d'au moins deux langues etrangeres pour l'ouverture sur les sciences et la culture universelle.

### CHAPITRE 2 : PRINCIPES FONDAMENTAUX

#### Article 10 & 11

Droit a l'education : L'Etat garantit le droit a l'enseignement a tout Algerien sans discrimination fondee sur le sexe, l'origine sociale ou geographique. L'enseignement de base est obligatoire et generalise.

#### Article 12

Obligation scolaire : L'enseignement est obligatoire pour tous les enfants de 6 ans a 16 ans revolus.

#### Article 13

Gratuite de l'enseignement : L'enseignement est gratuit dans tous les etablissements publics de l'Education nationale a tous les cycles.

#### Article 16

Laicite pedagogique et neutralite : L'ecole est preservee de toute influence ou manipulation ideologique, politique ou partisane. Toute activite politique est strictement interdite dans les etablissements scolaires.

## TITRE II : LA COMMUNAUTE EDUCATIVE

### DROITS, DEVOIRS ET CLIMAT SCOLAIRE

#### Article 19 & 20

La communaute educative regroupe les eleves, les enseignants, les personnels d'education, d'administration ainsi que les parents d'eleves. Le respect mutuel, la discipline et la cooperation regissent la vie scolaire.

### Article 21 - Interdiction absolue de la violence

Les chatiments corporels, les violences physiques et morales ainsi que toute forme d'atteinte a la dignite des eleves sont strictement interdits dans tous les etablissements d'education et d'enseignement.

### Article 22 & 23

Obligations des educateurs et directeurs : Les enseignants doivent faire preuve d'equite, d'objectivite et respecter rigoureusement les programmes officiels. Le chef d'etablissement est responsable du maintien de l'ordre, de la securite et du bon fonctionnement pedagogique.

## TITRE III : ORGANISATION DE LA SCOLARITE ET CYCLES

### LES DIFFERENTS CYCLES D'ENSEIGNEMENT

| Cycle d'enseignement | Duree | Diplome / Sanction |
|---|---|---|
| **Education preparatoire** | 1 annee (5 a 6 ans) | **Preparation au Primaire** |
| **Enseignement Primaire** | 5 annees | **Examen d'acces au Moyen** |
| **Enseignement Moyen (CEM)** | 4 annees | **Brevet d'Enseignement Moyen (BEM)** |
| **Enseignement Secondaire (Lycee)** | 3 annees | **Baccalaureat de l'Enseignement Secondaire** |
| **Education et Formation des Adultes** | Modulable | **Certification et Alphabetisation** |

### Article 31

Annee scolaire : L'annee scolaire comprend au moins trente-deux (32) semaines d'etudes effectives pour les eleves, reparties par des periodes de vacances fixees par arrete ministeriel.

### Article 69 a 72

Evaluation continue et bulletins : Le travail scolaire des eleves fait l'objet d'une evaluation continue par des notes numeriques et des appreciations. Les parents sont regulierement informes des resultats trimestriels et des bilans pedagogiques.

### Article 76 a 80

Personnels et valorisation : Les enseignants recoivent une formation initiale de niveau universitaire et un perfectionnement continu tout au long de leur carriere. L'Etat assure la valorisation morale et materielle des educateurs.